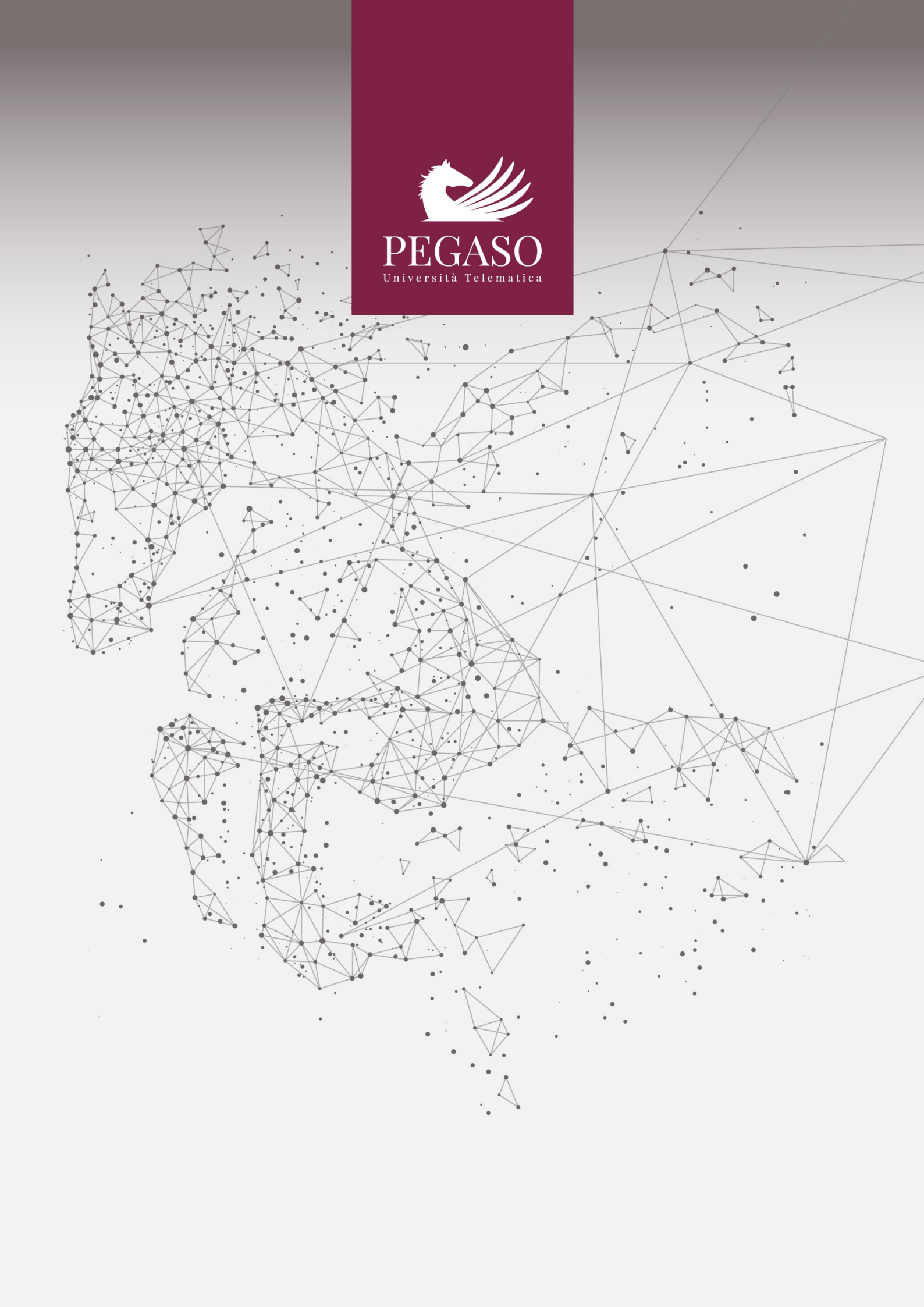

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 LE ORIGINI DEL DIRITTO DELLA PRIVACY 3

2 LA STRUTTURA ORIGINARIA DEL CODICE DELLA PRIVACY 5

BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Le origini del diritto della privacy[1]

Per affrontare il tema delle origini del diritto della privacy non si può che partire dal concetto di riservatezza e, più in particolare, da quando tale principio è stato utilizzato dall'uomo per distinguere la vita pubblica da quella privata. Il concetto di riservatezza ha origini lontane nel tempo, ma solo in epoca recente inizia ad assumere la connotazione di bene giuridico meritevole di tutela.

È solo infatti, grazie all'opera di due giuristi statunitensi, Samuel Warren e Louis Brandeis che con un'opera giuridica sulla privacy intitolata "The Right to Privacy. The Implicit Made Explicit.", nata in seguito ad un giudizio avente ad oggetto vicende private riguardanti la moglie dello stesso Warren, pubblicate dalla Evening Gazette di Boston, che per la prima volta la riservatezza viene considerata come un bene giuridico autonomo e tutelabile quale "diritto ad esser lasciati soli".

Nel continente europeo il concetto di privacy entra nei primi anni del 1900, ma dovremo aspettare gli anni '50 per le prime pronunce di violazione del diritto alla riservatezza.

In particolare, tali decisioni avevano ad oggetto pubblicazioni relative a vicende personali di personaggi noti, che invocavano il proprio diritto alla riservatezza.

La giurisprudenza era divisa in due orientamenti: da una parte, coloro che riconoscevano la violazione del diritto alla riservatezza come principio fondato sul diritto all'immagine e sulla Costituzione e, dall'altra parte, coloro che stentavano a trovare un fondamento giuridico in assenza di una normativa. In Italia, solo nel 1975, venne affermata dal Supremo Collegio l'esistenza del diritto alla riservatezza.

Si giunge così al riconoscimento ed applicazione del diritto alla riservatezza come protezione dei dati personali in ambito comunitario con la Convenzione di Strasburgo e le conseguenti singole interpretazioni degli Stati nazionali.

[1] Le origini del diritto della privacy (par.1 cap.1), tratto da M.Martorana, A.Tesoro, A.Barberisi - GDPR: Guida pratica agli adempimenti privacy, Wolters Kluwer Italia, Cedam 2018

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Con l'evoluzione tecnologica e la tutela sovranazionale il diritto alla riservatezza venne, poi, ribadito in tutta una serie di provvedimenti comunitari quali la Direttiva 95/46/Ce, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la Direttiva 97/66/Ce, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, e la Direttiva 2002/58/Ce, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Come è noto, nel nostro paese in particolare, la Direttiva del 1995 determinò l'adozione della l. n. 675 del 31 Dicembre 1996 che, oltre a considerare il trattamento dei dati personali così come previsto dall'Unione Europea, istituiva la figura del Garante per la protezione dei dati personali.

Lo stesso legislatore nazionale, quindi, al fine di predisporre una sempre maggiore e costante tutela, emanava il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 che, accanto al concetto di diritto alla riservatezza, introduceva un autonomo diritto alla protezione dei dati personali.

Dal 2002 ad oggi si è assistito a un profondo cambiamento dovuto all'evoluzione tecnologica e informatica che ha portato all'emanazione del Regolamento Europeo 2016/679 e alle successive disposizioni legislative in materia quale il d.lgs. 51/2018 in materia di protezione dei dati personali di persone fisiche ad opera delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Il regolamento europeo è diretta conseguenza del bisogno di unificazione e parametrazione delle tutele degli Stati membri che, come meglio si esporrà nel prosieguo della trattazione, ispirandosi alla Direttiva madre e alla Carta dei Diritti accoglie importanti principi come il principio di trasparenza, il diritto all'oblio, il principio di accountability, il principio della privacy by design."

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 La struttura originaria del codice della privacy

Il Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), si compone di tre parti e tre allegati (nella sua versione originaria), secondo il seguente schema:

- **PARTE I: Disposizioni generali** (art. 1-45) relativi alle regole "sostanziali" della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili perlopiù a tutti i trattamenti, e relativi a:
    - Principi e disposizioni generali (Titolo I)
    - Diritti dell'interessato (Titolo II)
    - Regole generali per il trattamento dati (Titolo III)
    - Soggetti che effettuano il trattamento (Titolo IV)
    - Sicurezza dei dati e dei sistemi (Titolo V)
    - Adempimenti (Titolo VI)
    - Trasferimenti dati all'estero (VII)

Il Titolo I è stato ampiamente modificato e integrato in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 101/2018. I Titoli da II a VII sono stati abrogati dallo stesso atto normativo. Ad oggi, la fonte normativa riferibile agli istituti disciplinati nei Titoli abrogati è contenuta nel Regolamento Europeo 679/2016.

- **PARTE II: Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compita di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** (art. 45 bis - 140) riportante disposizioni in materia di:
    - Disposizioni sulla base giuridica (Titolo 0.1)
    - Trattamenti in ambito giudiziario (Titolo I)
    - Trattamenti da parte di forze di polizia (Titolo II)
    - Difesa e sicurezza dello Stato (Titolo III)

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Trattamenti in ambito pubblico (Titolo IV)
- Trattamenti di dati personali in ambito sanitario (Titolo V)
- Istruzione (Titolo VI)
- Trattamenti ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica a fini statistici (Titolo VII)
- Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro (Titolo XII)
- Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico (Titolo XI)
- Comunicazioni elettroniche (Titolo X)
- Libere professioni e investigazione privata (Titolo XI)
- Giornalismo, libertà di informazione di espressione (Titolo XII)
- Marketing diretto (Titolo XIII)

Alcuni capi dei Titoli I, IV, V, X e XII sono stati abrogati in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 101/2018. Le altri sezioni sono state modificate e armonizzate alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 per effetto del D.lgs. 101/2016.

- **PARTE III: Tutela dell'interessato e sanzioni** (art. 140 bis - 186) riportante disposizioni in materia di:
  - Alternatività delle forme di tutela (Titolo 0.1)
  - Tutela amministrativa e giurisdizionale (Titolo I)
  - Autorità di controllo indipendente (Titolo II)
  - Sanzioni (Titolo III)
  - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali (Titolo IV)

Questa terza parte era già stata modificata in seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011 recante "*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione*" che di fatto

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

andava a disciplinare (all'art. 10) il rito applicabile alle controversie in materia di protezione dei dati personali. Sia l'art.10 del d.lgs. 150/2011 che la parte terza del Codice della privacy sono stati poi modificati dal D.lgs. 101/2018 che ha provveduto ad armonizzare le disposizioni ivi contenute con la normativa in materia di reclamo e ricorso all'autorità giudiziaria prevista e nel Regolamento Europeo 679/2016.

Il testo originario, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevedeva tre allegati:

Allegato A, relativo ai codici di condotta, in particolare:

- All. A 1: Codice di deontologia attività giornalistica
- All. A 2: Codice di deontologia per scopi storici
- All. A. 3: Codice di deontologia per scopi statistici e di ricerca scientifica nel sistema statistico nazionale
- All. A 4: Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici
- All. A 5: Codice di deontologia per i sistemi informativi
- All. A 6: Codice di deontologia per le investigazioni e la tutela in sede giudiziaria
- All. A 7: Codice di deontologia ai fini di informazione commerciale

Allegato B: Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

Allegato C: Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle "Regole deontologiche", hanno cessato di trovare applicazione i corrispondenti codici di deontologia riportati negli allegati A1, A2, A3, A4 e A6 del Codice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Gli allegati B e C sono stati abrogati dall'art. 27, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel comunicato stampa del 16.01.2019 il Garante[2] ha comunicato di aver "*verificato la conformità dei Codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, statistici, scientifici e investigazioni difensive al Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali.*

La verifica - demandata all'Autorità dal decreto legislativo 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue - oltre ad un aggiornamento formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo ha comportato la soppressione o la ridefinizione di talune previsioni alla luce del diverso approccio richiesto ai titolari del trattamento dal Regolamento Ue in omaggio ai principi di accountability, privacy by default e by design.

Le disposizioni ritenute conformi, ridenominate "regole deontologiche" integreranno, in base al decreto legislativo 101/2018, le condizioni di liceità e correttezza dei trattamenti per scopi statistici e scientifici, per quelli a fini statistici e di ricerca scientifica nell'ambito del SISTAN, per quelli a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica e per quelli effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria."

Si dà pertanto atto che

- nella G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, sono state pubblicate le "***Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica***"

- nella G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11, sono state pubblicate le "***Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica***" e le "***Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale***"

- nella G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12, sono state pubblicate le ***Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria*** e le ***Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica***

[2] Garante per la protezione dati personali, Comunicato Stampa 16.01.2019
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069732

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'ABROGAZIONE DELL'ALLEGATO B) DEL CODICE PRIVACY NELL'OTTICA DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DELLA ACCOUNTABILITY.

(Articolo pubblicato su Altalex.com in data 10/01/2019 – Autori: Antonio Barberisi, Marco Martorana[3])

La normativa comunitaria sulla privacy ha realizzato una vera e propria "rivoluzione copernicana" nel nostro ordinamento in relazione all'approccio concettuale che il titolare deve avere nel tutelare i dati personali in proprio possesso.

La chiave di volta posta dal legislatore sovranazionale si basa sul principio della accountability che si sostanzia nell'obbligo posto in capo ai titolari del trattamento di valutare le informazioni in loro possesso ed il loro conseguente valore, al fine di approntare le misure tecniche ed organizzative che ritengono adeguate per di mettere al sicuro tali dati.

Come si è accennato, tale approccio è in totale contrapposizione a quanto, ad esempio, predisponeva il legislatore nazionale con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice della privacy" che, accanto al concetto di diritto alla riservatezza, introduceva un autonomo diritto alla protezione dei dati personali.

Tale normativa, in particolare, prevedeva espressamente la possibilità di poter effettuare trattamenti di dati con l'ausilio di strumenti elettronici all'art. 34, come di seguito riportato nella sua prima formulazione: "..1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti

[3] Altalex.com, A.Barberisi – M. Martorana 2019 - https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/10/il-principio-di-accountability-e-abrogazione-allegato-b-codice-della-privacy

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari..".

Dalla semplice lettura della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore italiano di instaurare un apparato di tutela in relazione ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici, basato sull'attuazione di misure minime di sicurezza così come indicate dell'ormai famoso "allegato B" del codice privacy.

Tale appendice, infatti, individuava precipuamente tutti i necessari oneri che il titolare del trattamento doveva porre in essere per assicurare lo standard richiesto di sicurezza legislativamente previsto.

In altre parole, per assicurare una protezione ai dati in proprio possesso, era sufficiente che il titolare del trattamento ponesse in essere le indicazioni fornite nell'allegato al Codice della Privacy tra cui, le più significative, si risolvevano nell'attuare un back up a scadenza ad esempio settimanale, l'aggiornamento delle patch dei vari software utilizzati e l'installazione e l'aggiornamento di un antivirus.

Ovviamente la normativa era dettata a raccogliere quelle che erano le indicazioni tecnologiche allo stato dell'arte in quel preciso periodo.

Le misure di sicurezza minime individuate nell'allegato B del Codice privacy (la cui attuazione era all'epoca di non poco conto e con tempi e modalità che comportavano uno sforzo non indifferente) oggigiorno sono superate da sistemi, software ed apparecchiature che, funzionando automaticamente e per il più delle volte in "background", compiono ad esempio back up incrementali in tempo reale al fine di tutelare tutte le informazioni in loro possesso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La disciplina dettata dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, come è noto, è stata diretta conseguenza del bisogno di unificazione e parametrazione delle diverse tutele in tema di protezione dei dati personali degli Stati membri all'interno della Comunità Europea.

L'intento del legislatore sovranazionale, quindi, doveva tradursi in regole concrete che potessero avere ampio respiro ed una applicazione a più largo spettro possibile ed avere, come principale obiettivo, quello di approntare ogni opportuna tutela a tutti quei dati personali trattati con strumenti elettronici o tecnologici.

Il Regolamento, ispirandosi alla Direttiva madre e alla Carta dei Diritti, al fine di rendere effettiva tale tutela, accoglie, per quello che qui più interessa, il principio di accountability ed il principio della privacy by design.

L'introduzione del principio dell'accountability, in particolare, si caratterizza come una vera e propria novità rispetto alla Direttiva e costituisce il nuovo fondamento, sia teorico che pratico, della tutela del dato personale all'interno della Comunità Europea e quindi anche nel nostro ordinamento.

Per responsabilizzazione, infatti, deve intendersi non solo il riconoscimento in capo ai titolari del trattamento dell'obbligo di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati personali degli interessati, ma impone agli stessi un onere di rendicontare e dimostrare di aver predisposto quegli adempimenti per soddisfare gli standard di tutela richiesti dal Regolamento Europeo.

La valutazione di conformità, infatti, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, dai titolari "tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La concretizzazione del principio di accountability determina altresì che il titolare deve valutare, scegliere e mettere in atto "misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento".

Il Regolamento, quindi, opera una sorta di "rivoluzione copernicana", come si è detto, al fine di predisporre la necessaria ed adeguata sicurezza dei dati personali nelle varie fasi del trattamento degli stessi.

Si abbandona completamente, rispetto al Codice privacy del 2003, la visione di ancorare i titolari del trattamento a previsioni minime di sicurezza preferendo una responsabilizzazione degli stessi ai quali viene affidata l'incarico di comprendere l'importanza dei dati in proprio possesso e di approntare le adeguate misure tecniche ed organizzative che si ritengono necessarie per assicurare la effettiva tutela.

Il 19 settembre 2018 è entrato quindi in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, emanato dal legislatore nazionale per armonizzare l'ancora esistente normativa del Codice privacy alla lettera del Regolamento Ue.

In particolar modo, l'art. 11 del Dlgs 101/2018, va a modificare il Titolo X, Capo 1, del Codice privacy e, soprattutto, l'art. 27, comma 1, lett. d), della normativa di attuazione abroga il "famigerato" allegato B e con esso tutte le prescrizioni minime che il titolare o responsabile del trattamento dovevano porre in essere per mettere al sicuro i dati personali in proprio possesso.

E non poteva essere diversamente in quanto, si ripete, l'approccio dettato dal legislatore sovranazionale è nel senso di non individuare misure minime di sicurezza ma, basandosi sul principio di responsabilizzazione, concedere discrezionalità ai titolari e responsabili del trattamento di individuare le adeguate misure tecniche ed organizzative per assicurare la necessaria tutela dei dati.

A dire il vero, la necessità che il trattamento dei dati personali all'interno dell'Europa fosse ispirato e guidato da un generale principio di responsabilità, era già stata ampiamente prevista e

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

trattata dal Garante Europeo con il parere n. 3/2010, ma in precedenza non aveva mai avuto una regolamentazione effettiva.

Il Regolamento, all'articolo 5, paragrafo 1, prevede inoltre espressamente i principi generali applicabili al trattamento dei dati personali.

La nuova normativa comunitaria, in particolare, si preoccupa di richiamare i principi della liceità e correttezza, già introdotti con la Direttiva, ma riprende ed implementa altri concetti quali la trasparenza, la minimizzazione, l'esattezza, la limitazione di conservazione, l'integrità e la riservatezza.

Il principio di responsabilizzazione lo troviamo invece al paragrafo 2 del medesimo articolo, quando il Regolamento espressamente prevede che "il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo".

Come si è accennato, la portata del principio di accountability rappresenta il pilastro sul quale interpretare l'intero Regolamento.

Il principio di auto responsabilizzazione deve intendersi ed interpretarsi quale un unicum con i nuovi principi di protezione dei dati fin dalla progettazione "privacy by design" e dell'ulteriore concetto della "privacy by default", introdotti dall'articolo 25 del Regolamento.

In particolare, il principio "privacy by design", si sostanzia nel garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema e, quindi, di adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche.

Tale aspetto risulta di rilevanza essenziale anche in considerazione delle possibili conseguenze che discendono dal principio di responsabilizzazione e che hanno una conseguenza sul piano pratico, ovvero, l'obbligo di dimostrazione, gravante sul titolare del trattamento, di aver rispettato i principi generali di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 e di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il legislatore europeo, in ogni caso, "tende una mano" nel senso di fornire alcuni spunti operativi ai fini della concreta attuazione del principio di accountability.

Tali indicazioni sono rivolte, in alcuni casi, agli Stati Membri, ovvero, direttamente ai titolari del trattamento.

È evidente dunque come il concetto dell'accountability si erga a caposaldo di tutta la disciplina prevista dal Regolamento e dovrà caratterizzare la condotta dei titolari del trattamento i quali sono chiamati a porre in essere tutte le loro attività in conformità dei principi e delle regole previste dalla normativa comunitaria.

In conclusione, dunque, il passaggio dall'Allegato B ad un sistema fondato sulla responsabilizzazione del titolare si fonda sia sugli effetti derivanti dal progresso tecnologico ma anche e, soprattutto, sulla comprensione della diversità dei contesti in cui i dati sono trattati.

Il Titolare è quindi tenuto ad adottare tutti quegli strumenti che siano inerenti al contesto di riferimento e che mettano al sicuro i dati in loro possesso, avendo ben presente che le misure di sicurezza che risultano adeguate ad un contesto potrebbero non esserlo in altri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. Martorana, A.Tesoro, A.Barberisi - GDPR: Guida pratica agli adempimenti privacy, Wolters Kluwer Italia, Cedam 2018
- Barberisi, M. Martorana L'ABROGAZIONE DELL'ALLEGATO B) DEL CODICE PRIVACY NELL'OTTICA DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DELLA ACCOUNTABILITY, Altalex.com 2019 https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/10/il-principio-di-accountability-e-abrogazione-allegato-b-codice-della-privacy

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).